رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٠٩ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٩٥ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٢٤هـ

الموضوعات

نزع ملكية - نزع عقار - إجراءات التعويض - تسليم التعويض - استرداد الزيادة في التعويض - المبالغة في التقدير - إعادة التقدير.

مطالبة المدعية (وزارة النقل والخدمات اللوجستية) إلزام المدعى عليه باسترداد المبالغ المصروفة بالزيادة عن المستحق له نتيجة نزع ملكية عقاره - الثابت قيام المدعية بنزع ملكية عقار المدعى عليه وصرف التعويض المقدر له، ثم صدر أمر سامٍ بالموافقة على إعادة تقدير عقار المدعى عليه للمبالغة في التقدير السابق - صدور أمر ملكي باعتماد التقدير الجديد لعقار المدعى عليه، واستعادة المبالغ المصروفة بالزيادة على المستحق - استحقاق المدعية استرداد المبالغ المصروفة للمدعى عليه بالزيادة على المستحق له - عدم قبول احتجاج المدعى عليه بتحصن قرار التقدير؛ إذ القرارات المعيبة لا تتحصن من سحبها، كما أنه لا يجوز للمدعى عليه أخذ ما لا يستحقه - عدم قبول احتجاج المدعى عليه بعدم تبلغه بقرار إعادة التقدير؛ إذ له التظلم من القرار عند علمه به وفق الطرق المرسومة نظاماً - أثر ذلك: إلزام المدعى عليه باسترداد المبالغ للمدعية.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
- الأمر الملكي رقم (٢٧٦٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٠هـ، بشأن اعتماد تقدير عقارات منزوعة.
- الأمر السامي رقم (٤٠٢٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٠هـ، بشأن الموافقة على التوصية بإعادة تقدير عقارات منزوعة.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٢هـ تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه تضمنت: طلب إلزامه بإعادة مبلغ قدره (٧,٩٤٨,٣١٥,٦٠) سبعة ملايين وتسعمئة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة، صرف له بالزيادة عن المستحق نتيجة نزع عقاره المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٩/١٢/٢٥هـ الصادر من المحكمة العامة بالجوف، لصالح مشروع طريق سكاكا/ محجة/ دومة الجندل (طريق الملك عبد الله) بمنطقة الجوف، حيث سبق أن عوّض بمبلغ وقدره (١٠,٤٥٨,٣١٠) عشرة ملايين وأربعمئة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمئة وعشرة ريالات، وحيث صدر الأمر السامي الكريم بشأن المبالغة في تقدير العقارات المنزوعة

ملكيتها لصالح المشروع والقاضي بتشكيل لجنة من الجهات الرقابية التي أوصت بتشكيل لجنة مركزية لإعادة تقدير العقارات، وإيقاف الصرف، واستعادة المبالغ التي تم صرفها زيادة على المستحق وإحالة أعضاء لجنة التقدير السابقة إلى هيئة الرقابة والتحقيق باستثناء مندوبي وزارة النقل والمالية، وحيث أعيد تقدير عقار المدعى عليه وفق محضر اللجنة الجديد بمبلغ وقدره (٢,٥٠٩,٩٩٤,٤٠) مليونان وخمسمئة وتسعة آلاف وتسعمئة وأربعة وتسعون ريالاً وأربعون هللة، مما يتعين معه إعادة مبلغ قدره (٧,٩٤٨,٣١٥,٦٠) سبعة ملايين وتسعمئة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة، ليودع في خزينة الدولة. وبقيد صحيفة الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها عدة جلسات، قدم خلالها ممثل المدعية مذكرة أرفق بها صورة من محضر التقدير السابق وصورة من محضر التقدير الحديث لعقار المدعى عليه محل الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت: أن قرار نزع الملكية وتشكيل اللجنة المختصة بتقدير العقارات المنزوعة للمنفعة العامة قد مضى على صدوره أكثر من ثلاثة عشر عاماً؛ لذا لا يمكن معه نظاماً سماع هذه الدعوى بخصوص التعويض المصروف إلى موكله أصلاً بإجراءات صحيحة لا دخل لموكله فيها؛ وذلك إعمالاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى

به"، كما أن القرار الإداري الصادر بالتعويض قد صدر وفق الأوضاع المقررة نظاماً وبإجراءات صحيحةٍ ونظاميةٍ فلا يجوز سحبه أو العدول عنه، واستقرت الأوضاع منذ حوالي ثلاثة عشر عاماً، وإن القرارات الإدارية التي تولد حقاً أو تنشئ مركزاً قانونياً لا يجوز سحبها متى صدرت صحيحة وذلك إعمالاً لمبدأ المشروعية، والمنظم ما جعل لجهة الإدارة سحب القرارات إلا لمحو الأثر المعيب لها وهذا لا ينطبق على القرار الذي تم بموجبه تعويض موكله، حيث صدر صحيحاً ووفق إجراءات صحيحة لذا لا يمكن قبول سحب هذا القرار، والتعويض الذي تحصل عليه موكله صُرف له بطريقة نظامية بموجب إجراءات صحيحة ولم يطعن على القرار أو يسحب قبل تعويض موكله، ولا يجوز للجهة الإدارية سحب القرار أو إلغاؤه لأي سبب كان ولو كان خطأ أو مخالفاً للنظام لاستقرار الأوضاع وإعمالاً لمبدأ مشروعية القرارات الإدارية، وختم المذكرة بطلب رفض الدعوى. ثم قدم مذكرة أخرى تضمنت: أن موكله لم يبلغ بالقرار حتى يتمكن من الطعن عليه وذلك بالإجراءات المعتادة للطعن على القرارات الإدارية، فلا يصلح هذا القرار لأن يكون سنداً لإقامة الدعوى، لعدم اتباع الإجراءات النظامية بحقه ولمخالفة مبدأ المشروعية، وحيث انعقد الإيجاب والقبول وقام موكله بإفراغ الجزء المنزوع والتي طلبت المدعية إفراغه لها مقابل تسليم الثمن له، وانعقدت إرادة كلا الطرفين على إمضاء العقد ومضت مدة الخيار، وحيث إن التقدير الحديث غير مناسب والأولى تشكيل لجنة أخرى محايدة تقوم بإعمال اللازم نظاماً وإعادة تقدير العقار المنزوع مرة أخرى لبيان السعر الحقيقي له خاصة مع الفارق الكبير بين كلا

التقديرين، ثم إنه على أي أساس أعيد التقدير بهذا السعر. ثم في جلسة اليوم: ذكر وكيل المدعى عليه أن موكله استلم كامل مبلغ التعويض الوارد بمحضر التقدير السابق وقدره (١٠,٧٤٠,١١٠) عشرة ملايين وسبعمئة وأربعون ألفاً ومئة وعشرة ريالات. فيما قرر ممثل المدعية الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وفي ذات الجلسة نطق بالحكم.

الأسباب

لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغاً قدره (٧,٩٤٨,٣١٥,٦٠) سبعة ملايين وتسعمئة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة، صرف له بالزيادة عن المستحق نتيجة نزع عقاره المملوك له بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٩/١٢/٢٥هـ الصادر من كتابة عدل سكاكا؛ وعليه تعتبر هذه الدعوى من دعاوى المنازعات الإدارية الأخرى التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها استناداً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: و-المنازعات الإدارية الأخرى"، وهذه الدعوى من اختصاص المحكمة مكانياً استناداً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى، فحيث لم يتضمن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣)

وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ تحديداً لمدد شكلية لقبول الدعوى فيما يندرج تحت تكييف المنازعات الإدارية الأخرى، مما تنتهي الدائرة مع ذلك إلى قبول الدعوى. وأما عن موضوعها، فحيث إن المدعى عليه يملك قطعة أرض بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٩/١٢/٢٥هـ الصادر من كتابة عدل سكاكا، والتي يعترض جزءاً منها مشروع طريق سكاكا/ محجة/ دومة الجندل (طريق الملك عبد الله)، وحيث استكملت المدعية إجراءات نزع ملكية جزء من عقار المدعى عليه بقدر (٢٠,٩١٦,٦٢) متراً مربعاً، وقبضَ نظير نزع جزء الأرض فقط دون ما عليها من متقوّمات مبلغاً قدره (١٠,٤٥٨,٣١٠) عشرة ملايين وأربعمئة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمئة وعشرة ريالات وفقاً لما أقر به وكيله -والذي يملك حق الإقرار عنه بموجب الوكالة المشار إليها أعلاه- باستلام موكله كامل المبلغ الوارد بمحضر التقدير السابق، وحيث صدر الأمر السامي رقم (٤٠٢٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١٠هـ بالموافقة على ما تضمنه محضر اللجنة بشأن المبالغة في تقدير قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع طريق سكاكا/ محجة/ دومة الجندل (طريق الملك عبدالله) بمنطقة الجوف والمقدّر المتر المربع فيها بمبلغ (٥٠٠) خمسمئة ريال، وما انتهت إليه من وجود مبالغة في أسعار العقارات وأن سعر المتر المربع فيها لا يتجاوز (١٥٠) مئة وخمسين ريالاً، وأوصت بتشكيل لجنة مركزية لإعادة تقدير العقارات المنزوعة لصالح المشروع، وإيقاف الصرف فيما لم يصرف، واستعادة المبالغ التي تم صرفها زيادة على المستحق، وإحالة أعضاء لجنة التقدير التي تجاوز سعر المتر المربع في محضرها (١٥٠) ريالاً

إلى هيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق معهم باستثناء مندوبي وزارتي المالية والنقل لتحفظهما على المبالغة في السعر، وعدم مشاركة أي من أعضاء اللجنة الذين أوصوا بأن يكون السعر (٥٠٠) ريال للمتر المربع بأي مهمة مستقبلاً فيها تقدير نزع ملكيات عقارات لعدم تحريهم الدقة في عملهم. ثم صدر الأمر الملكي رقم (٢٧٦٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٠هـ بشأن المبالغة في تقدير قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع طريق سكاكا/ محجة/ دومة الجندل (طريق الملك عبدالله) بمنطقة الجوف، بأن اللجنة المركزية اجتمعت وأعدت محضرها في ١٤٤٠/٢/٢٠هـ والمتضمن إعادة تقدير العقارات المعترضة تنفيذ المشروع وفقاً للتفصيل الوارد في المحضر، وفيما يخص الموجودات ترى اللجنة اعتماد محضر التقدير السابق، حيث تمت إزالة تلك الموجودات وليس في إمكان اللجنة تقديرها، وحيث قضى الأمر الملكي باعتماد إكمال صرف التعويضات لمشروع الطريق المذكور والإفراغ للدولة وفق الأسعار التي قدرتها اللجنة المركزية، وصرف التعويض عن الموجودات وفقاً لمحضر التقدير السابق، واستعادة المبالغ المصروفة بالزيادة على المستحق لأصحاب تلك العقارات. وحيث أصدرت اللجنة المركزية محضر التقدير المتعلق بالجزء المقتطع من عقار المدعى عليه متضمناً أن سعر المتر المربع (١٢٠) مئة وعشرون ريالاً، بعد أن كان مقدراً بالمحضر السابق بقيمة (٥٠٠) خمسمئة ريال، مما يظهر معه جسامة المبالغة في التقدير السابق. ولما كان الثابت أن المدعى عليه قد عُوض وفقاً للتقدير المبالغ به بأكثر مما يستحقه؛ فإن الواجب عليه حينئذٍ إعادة ما زاد عن التعويض

المستحق له ولو بعد حين؛ حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن: "الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"، وصيانةً للمال العام وعدم تبذيره وصرفه في غير موضعه، وحيث قال صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فليس للمدعى عليه أن يقبض ما ليس له، ولما كان الفارق في مبلغ التعويض بين ما صُرف للمدعى عليه ومبلغ التقدير الحديث مبلغاً قدره (٧,٩٤٨,٣١٥,٦٠) سبعة ملايين وتسعمئة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة؛ مما يتبين معه قيام طلب المدعية على سند صحيح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد هذا المبلغ. ولا ينال من ذلك ما جاء في دفاع وكيل المدعى عليه من أن قرار التقدير تحصن بمضي المدة؛ إذ يجاب عن ذلك بأن القرارات المعيبة لا تتحصن من سحبها، كما أنه لا يجيز للمدعى عليه ما أخذه زيادة عن المستحق ما شاب التقدير السابق من تقصير مرفقي من قبل اللجان وجهة الإدارة، وحيث عولج ذلك بالأمرين الملكي والسامي سالفي الذكر. كما لا ينال من ذلك ما ذكره بأن موكله لم يبلغ بقرار التقدير الحديث؛ إذ إن لأي صاحب شأن في القرارات حق التظلم منها عند علمه بها بالطرق المرسومة نظاماً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مبلغاً قدره (٧,٩٤٨,٣١٥,٦٠) سبعة ملايين وتسعمئة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة عشر ريالاً وستون هللة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.